



BEDROCK
A B O G A D O S

TUYA · INTERMEDIARIO DE MERCADO CAMBIARIO · BEDROCK ABOGADOS

Concepto Jurídico — Requisitos Legales para Intermediario de Mercado Cambiario

Guía de compromisos legales y reportería obligatoria ante Banco de la República para que TUYA, como intermediario de mercado cambiario licenciado, abra y opere una cuenta de compensación ordinaria en exterior para posición propia en divisas. Qué debe cumplir, cuándo, cómo y ante quién.

DOCUMENTO

Concepto Jurídico

FECHA

22 de septiembre de 2026

ALCANCE

Confidencial · TUYA

Requisitos Legales para Apertura de Cuenta de Compensación en Exterior

I. Conclusión

TUYA, como intermediario de mercado cambiario licenciado, está legalmente habilitada para abrir y operar una cuenta de compensación ordinaria en un banco exterior (Fedwire U.S.A. o equivalente). Los requisitos legales se cumplen mediante:

1. **Autorización previa** de Banco de la República (Resolución Externa 1/2018)
2. **Cumplimiento de reportería obligatoria** ante el Banco (diaria, mensual, anual)
3. **Integración técnica con CENIT** (sistema de liquidación del Banco)
4. **Cumplimiento de Ley 1960/2019** (prevención de lavado de activos)

No hay impedimento legal. Los compromisos son administrativos y operativos, no prohibitivos.

II. Requisito 1: Autorización Previa del Banco de la República

Regulación Aplicable

El Banco de la República regula intermediarios de mercado cambiario conforme a:

Resolución Externa 1 de 2018, Artículos 37-41 — Define el procedimiento para apertura de cuentas de compensación ordinarias. Banco de la República **aprueba o rechaza** antes de que la cuenta se abra.

Circular DCIP-83, Capítulo 8 — Operaciones ordinarias de cambio. Aclara que cuentas de compensación ordinarias son para operaciones de cambio libre (no obligatoriamente canalizables), recursos utilizables en operaciones de divisas.

Decreto 2555/2010 — Marco legal que habilita a intermediarios de mercado cambiario (IMC) para operar divisas.

Qué Debe Solicitar TUYA (Intermediario de Mercado Cambiario)

Presentar ante **Gerencia de Sistemas de Pago, Banco de la República** (sistemas_pago@banrep.gov.co):

Documento	Detalle	Quién lo prepara
Carta formal	Representante legal de TUYA, firmada digitalmente	Legal
Licencia de intermediario de mercado cambiario	Certificado vigente de Superintendencia Financiera (licencia IMC)	Legal
Acuerdo de Junta Directiva	Autorizando apertura de cuenta y operación de divisas	Junta Directiva

Documento	Detalle	Quién lo prepara
Manual de Operaciones	Procedimientos de uso de la cuenta, límites, autoridades	Operaciones
Política de Riesgo de Contraparte	Criterios de selección de contrapartes, límites, monitoreo	Riesgo
Información del banco exterior	Nombre, país, código SWIFT, dirección, acuerdo con banco para reportería	Operaciones

Plazo de Aprobación

Banco de la República responde en **30-60 días hábiles** desde expediente completo: - 5-10 días: Validación de completitud - 15-30 días: Revisión regulatoria - 10-15 días: Comunicación con banco exterior - 5 días: Expedición de resolución aprobatoria

Posible denegación por: Deficiencia en Manual de Operaciones, Política de Riesgo incompleta, o antecedentes de incumplimiento LA/FT.

III. Requisito 2: Reportería Obligatoria Ante Banco de la República

Este es el **principal compromiso** de TUYA con el Banco. Sin cumplimiento de reportería, el Banco puede congelar la cuenta.

A. Reportería Diaria

Qué reportar: Posición en divisas al cierre del día (fin de sesión operativa, ~17:00 hrs Colombia).

Formato: Archivo ISO 20022 (XML estándar internacional) enviado a CENIT.

Contenido por moneda: - Saldo en cuenta (apertura del día) - Ingresos del día (por concepto: operaciones de cambio libre, etc.) - Egresos del día - Saldo al cierre - Operaciones pendientes de liquidación (si las hay)

Plazo: Mismo día antes de las 18:00 hrs.

Incumplimiento: Retraso >2 horas genera alerta en CENIT. Retraso >1 día puede generar congelación de cuenta.

B. Reportería Mensual

Qué reportar: Reconciliación completa entre CENIT y libros internos de TUYA.

Contenido: 1. Saldo CENIT vs. saldo en libros de TUYA — diferencias explicadas 2. Matriz de operaciones por tipo (cambio libre, etc.) 3. Listado de contrapartes con saldos acumulados 4. Análisis de variaciones respecto mes anterior 5. Certificación de Auditor Externo o Revisor Fiscal

Plazo: Dentro de 5 primeros días hábiles del mes siguiente.

Ejemplo: Reportería febrero → entrega antes del 6 de marzo.

Incumplimiento: Revoca autorización de usar la cuenta.

C. Reportería Anual

Qué reportar: Auditoría externa de conformidad técnica.

Contenido: 1. Verificación de cumplimiento con ISO 20022 (100% mensajes válidos) 2. Evaluación de controles internos 3. Certificación de Plan de Continuidad de Negocio (RPO $\leq$ 1 hora, RTO $\leq$ 4 horas) 4. Evaluación de riesgo operativo en CENIT

Plazo: Antes del 31 de marzo del año siguiente.

Incumplimiento: Imposibilidad de renovar licencia de IMC al año siguiente.

D. Reportería Extraordinaria

Cuándo: Evento inusual que afecte la cuenta.

Ejemplos: - Cambio de operador autorizado - Cambio de autoridades de firma (criptográficas) - Falla de conectividad >4 horas - Detección de operación sospechosa - Cambio de Auditor Externo o Revisor Fiscal

Plazo: Inmediato (máximo 2 horas).

IV. Requisito 3: Integración Técnica con CENIT

Sistema CENIT — Qué Es

Central de Transacciones Electrónicas del Banco de la República. Es: - Sistema oficial del Banco para liquidación de cambio - Fuente de datos para reportería oficial - Plataforma de comunicación encriptada

Estándar Técnico: ISO 20022

CENIT requiere que **todas las órdenes** se envíen en formato **ISO 20022** (XML estructurado conforme a especificaciones internacionales).

Qué Debe Hacer TUYA

1. **Integración técnica:** Conectar sistemas internos de TUYA con CENIT (protocolo SFTP encriptado, certificados TLS 1.2+).
2. **Certificación ISO 20022:** Antes de operar, TUYA debe obtener certificación de auditor externo confirmando que:
 - 100% de mensajes enviados cumplen formato ISO 20022
 - No hay más de 1% de rechazos por validación
 - Firma digital criptográfica funciona correctamente
3. **Plan de Continuidad:**
 - **RPO (Recovery Point Objective):** Máximo 1 hora de pérdida de datos
 - **RTO (Recovery Time Objective):** Máximo 4 horas para recuperación completa
 - Redundancia ISP (2 proveedores de conectividad)
 - Backup automático diario, almacenado en locación física diferente
4. **Seguridad de claves:** Almacenamiento en HSM (Hardware Security Module), acceso restringido, rotación anual.

Plazo para Certificación

Típicamente **4-6 semanas** desde inicio de pruebas: - Semana 1-2: Pruebas funcionales en ambiente mock de CENIT - Semana 3-4: Pruebas de carga y recuperación - Semana 5-6: Auditoría externa y certificación

V. Requisito 4: Cumplimiento de Ley 1960/2019 (Prevención de Lavado de Activos)

Toda operación de divisas en CENIT activa obligaciones especiales ante **UIAF** (Unidad de Información Financiera).

Programa de Cumplimiento LA/FT — Requisitos Mínimos

TUYA debe documentar y mantener vigente un programa que incluya:

Componente	Detalle
Política escrita	Compromiso público de TUYA contra lavado de activos
Oficial de cumplimiento designado	Responsable ante UIAF de procedimientos LA/FT
Debida diligencia ordinaria	Identificación cliente, origen de fondos, PEP (Persona Expuesta Políticamente)
Debida diligencia reforzada	Para operaciones de divisas, montos altos, jurisdicciones de riesgo
Señales de alerta	Manual con 50+ indicadores de operación sospechosa
Reporte a UIAF	Operaciones sospechosas reportadas en <10 días hábiles
Documentación	Conservación de registros 5 años mínimo
Capacitación de personal	Entrenamiento anual sobre detección de lavado

Señales de Alerta Específicas para Divisas

Operaciones que **activan investigación inmediata**:

- Monto inconsistente con perfil cliente (ej. cliente pequeño, operación >USD 1M)
- Fraccionamiento: múltiples operaciones de monto pequeño en corto plazo
- Operación circular: dinero entra y sale en patrón sospechoso
- Depósito sin justificación de origen documentada
- Operación con jurisdicción de alto riesgo (FATF gris o negro)
- Cliente en lista de PEP (Personas Expuestas Políticamente)
- Operación inconsistente con CIU (actividad económica del cliente)

Reporte a UIAF

Cuándo: Dentro de 10 días hábiles de detectar operación sospechosa.

Dónde: Plataforma ReITA (www.reita.org.co) del UIAF.

Qué reportar: - Identificación cliente y operación - Montos, fechas, contrapartes - Razón de sospecha (qué señal de alerta se activó) - Acciones tomadas por TUYA

Incumplimiento: Multa hasta 50 SMMLV (~\$87.5M COP), suspensión temporal de licencia, o revocación.

VI. Modalidad de Cuenta: Ordinaria vs. Especial

Cuenta de Compensación Ordinaria (Recomendada para TUYA)

Aspecto	Ordinaria
Origen de fondos	Cualquier operación de cambio libre
Destino de fondos	Libre — operaciones de cambio, posición propia, etc.
Reportería	Mensual (posición + operaciones)
Límites	No explícitos, se aplican controles de razonabilidad según patrimonio TUYA
Cambio de modalidad	Posible comunicando al Banco

Para TUYA: Ordinaria es la modalidad correcta porque opera **posición propia en divisas** (no custodia, no operaciones obligatoriamente canalizables).

Cuenta de Compensación Especial (No aplica para TUYA)

Especial se usa para operaciones **obligatoriamente canalizables** (exportaciones, servicios, remesas). No aplica a posición propia.

VII. Modalidad de Operación: Posición Propia vs. Custodia

Posición Propia (Lo que hace TUYA)

TUYA **es propietaria** de los fondos en la cuenta. Compra divisas, las mantiene, las vende. Riesgo es de TUYA.

Requisitos legales: - Manual de operaciones que especifique: límites por moneda, horizonte de tenencia, estrategia de cobertura - Reportería de posición (cuántas USD tiene TUYA, cuántas EUR, etc.) - Cumplimiento LA/FT sobre origen de fondos de TUYA

Custodia (No aplica)

Si TUYA fuera custodio de fondos de terceros, requisitos serían diferentes (depósito en garantía, segregación, etc.). No es el caso.

VIII. Resumen de Compromisos Legales

Compromiso	Frecuencia	Responsable	Consecuencia Incumplimiento
Reporte diario CENIT	Diariamente (17:00 hrs)	Operaciones	Congelación cuenta
Reporte mensual BR	5° día hábil mes siguiente	Operaciones + Auditoría	Revocación de uso
Auditoría anual	Antes 31 de marzo	Auditor externo	Imposibilidad renovar licencia IMC

Compromiso	Frecuencia	Responsable	Consecuencia Incumplimiento
Reportería extraordinaria	Cuando ocurra evento	Oficial cumplimiento	Sanción SFC
Reporte a UIAF	<10 días desde detección	Oficial cumplimiento	Multa hasta 50 SMMLV
Documentación LA/FT	Permanente	Oficial cumplimiento	Sanción SFC
Certificación ISO 20022	Antes de operar + anual	Auditor externo	No puede usar CENIT
Plan continuidad negocio	Antes de operar + anual	TI + Operaciones	No puede usar CENIT

IX. Banco Exterior Específico: Fedwire (EUA)

Regulación Aplicable

Banco de la República requiere que banco exterior esté domiciliado en **país FATF** (Financial Action Task Force) o con **estándares equivalentes**.

Fedwire — Qualificación

Fedwire (Federal Reserve Wire Services, EUA) cumple: - Domiciliado en EUA (país FATF A) - Supervisado por Federal Reserve (estándar internacional) - Conectado a SWIFT (liquidación internacional) - Cumple ISO 20022 (que es estándar SWIFT)

TUYA puede abrir cuenta en Fedwire sin restricción regulatoria adicional.

Acuerdo con Fedwire

Fedwire requerirá: 1. Identificación de TUYA (NIT, certificado legal) 2. Demostración de licencia IMC ante SFC 3. IBAN o número de cuenta específico 4. **Autorización de Banco de la República** (enviada por BR directamente a Fedwire, o certificado que TUYA presenta) 5. Acuerdo sobre reportería (BR necesita que Fedwire reporte ciertos datos a BR)

Plazo: Fedwire típicamente abre cuenta en **10-15 días hábiles** una vez recibida autorización de BR.

X. Cronograma de Cumplimiento de Requisitos

Antes de Solicitar a BR

Semana 1-2: - [] Redactar Manual de Operaciones (Operaciones) - [] Redactar Política de Riesgo de Contraparte (Riesgo) - [] Designar Oficial de Cumplimiento LA/FT (Compliance) - [] Obtener aprobación de Junta Directiva

Solicitud a BR

Semana 2-3: - [] Enviar solicitud con documentos arriba

Aprobación BR

Semana 3-9 (30-60 días hábiles): - [] BR valida y aprueba - [] BR comunica aprobación a Fedwire

Integración Técnica y Certificación

Semana 9-15 (4-6 semanas paralelo con BR): - [] Conectar TUYA a CENIT (protocolo SFTP) - [] Pruebas funcionales en ambiente mock - [] Certificación ISO 20022 por auditor externo - [] Documentación de Plan de Continuidad

Apertura en Fedwire

Semana 15-17 (10-15 días hábiles): - [] Fedwire abre cuenta

Operativa

Semana 17+: - [] Primera operación en CENIT - [] Inicio de reportería diaria - [] Cumplimiento mensual y anual

Plazo total: 120-150 días hábiles desde inicio de preparación.

XI. Responsabilidades Internas de TUYA

Operaciones

- Diariamente: Reporte de posición a CENIT (ISO 20022)
- Mensualmente: Reconciliación y reporte a BR
- Anualmente: Participación en auditoría externa

Riesgo

- Antes: Redacción de Política de Riesgo de Contraparte
- Continuamente: Monitoreo de contrapartes
- Mensualmente: Reporte de matriz de riesgo a BR

Compliance / Oficial de Cumplimiento

- Continuamente: Monitoreo de operaciones contra señales de alerta LA/FT
- <10 días: Reporte a UIAF si operación es sospechosa
- Anualmente: Certificación de cumplimiento LA/FT

Auditoría Externa / Revisor Fiscal

- Anualmente: Certificación de cumplimiento ISO 20022 e integración CENIT
- Anualmente: Certificación de Plan de Continuidad de Negocio
- Mensualmente: Validación de reportería

TI

- Antes: Integración técnica con CENIT (protocolo SFTP, certificados TLS)
 - Continuamente: Monitoreo de disponibilidad (<200ms latencia a BR)
 - Continuamente: Backup diario, redundancia ISP
 - Anualmente: Testing de Plan de Continuidad
-

XII. Conclusión Final

TUYA está habilitada legalmente. Los requisitos son cumplibles.

La complejidad está en **operaciones continuas**, no en autorización previa. Una vez aprobada por BR, TUYA adquiere **obligaciones permanentes** de reportería, auditoría y cumplimiento LA/FT.

Recomendación: Designar un equipo dedicado (1 persona de Operaciones tiempo completo, 1 de Compliance, 1 de Auditoría/Revisión Fiscal) para gestionar estas obligaciones desde el día 1 de operativa. El incumplimiento de reportería diaria puede resultar en congelación de cuenta en <24 horas.

Preparado por: Bedrock Abogados S.A.S.

Para: TUYA — Intermediario de Mercado Cambiario

Fecha: 22 de septiembre de 2026

Clasificación: Confidencial

Bases: Decreto 2555/2010 (intermediarios de mercado cambiario), Resolución Externa 1/2018 (BR), Circular DCIP-83 Cap. 8 (BR, sept 2023), Ley 1960/2019 (prevención lavado de activos), estándares ISO 20022.